

충남대학교병원

중징계(정직) · 경징계(견책) 및 경고 요구

제 목 조리장 내 음식물 무단 유출 및 사용 부적정

관계부서 진료처 ◆◆팀

내 용

「업무분장규정」 제8조2에 따르면 ◆◆팀장은 급식재료 및 기구, 용구의 구매요구, 발주, 검수, 입고, 수불에 관한 사항과 급식의 조리작업 및 조리표준화, 검식, 배식, 급식통계에 관한 사항과 조리사, 배식원의 작업관리 및 지도·감독에 관한 사항을 담당하고 있다.

한편 「복무규정」 제4조(성실의무)에 따르면 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.’ 라고 되어있고, 「같은규정」 제13조(손해배상)에는 ‘직원이 고의 또는 중대한 과실로 병원의 재산에 손해를 입혔을 때에는 이를 배상하여야 한다.’ 고 되어 있다.

또한 「충남대학교병원 임직원 행동강령」 제20조에 따르면 ‘임직원은 차량, 부동산 등 병원 소유의 재산과 병원 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립 포인트 등 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 아니 된다.’ 라고 되어 있다.

따라서 병원직원인 조리원은 병원 소유의 재산인 부식재료를 그 목적에 맞게 환자 또는 직원에게 제공할 음식물을 조리하는데 사용해야 하고, 조리된 음식물은 그 용도에 맞게 사용되어야 하며 양양팀장은 이를 지도·감독 해야 한다.

그런데 조리원 ☆☆☆, ◆◆◆는 환자 또는 직원에게 배식 후 남은 음식물을 개인적으로 사용하기 위해 임의로 외부로 반출하여 병원 소유 재산의 일부인 음식물을

그 사용목적에 맞지 않게 개인적인 용도로 사용하였다. 이는 ◆◆팀장으로부터 회의 시간에 여러 차례 지속적으로 ‘병원 음식물을 개인적으로 사용하면 안 된다’ 는 교육을 받은 상황에서 벌어진 일임을 확인하였다. 다만, ☆☆☆는 2018년도에 시금치를 랩에 싸서 1회 반출하고자 하였고, ◇◇◇는 19년도에 계란찜을 비닐팩에 넣어 3회 정도 반출한 것으로 오랜 기간 동안 지속적으로 이루어진 행동으로 보이지는 않는다.

반면 조리원 △△△은 2005년도에 입사하여 조리 혹은 배식업무를 담당하면서 환자에게 배식 후 남은 음식물인 밥(잡곡밥), 반찬 뿐만 아니라 환자에게 제공하기 위해 사전에 준비하는 전처리 음식물과 부식재료 또한 임의로 외부로 반출하여 병원 소유 재산의 일부인 부식재료와 음식물을 그 사용목적에 맞지 않게 개인적인 용도로 사용하였고, 주위 동료나 ◆◆사, ◆◆팀장으로부터 ‘위 사건과 같은 행동을 해서는 아니 된다’ 고 당부·교육을 받은 사실이 있음에도 [표]와 같이 오랜 기간 동안 지속적으로 이와 같은 행동이 이루어졌음을 확인하였다.

[표] 임의 반출 병원 음식물 내역

시기	전처리 음식물 및 배식 후 남은 음식물		
	횟수	종류 및 규모(양)	임의 반출 방법
2017년 이전	월 2~3회	·전처리 음식 - 고기류 약 200g~300g - 야채류 약 300g ·배식 후 남은 반찬, 밥, 국	·일회용봉투 ·랩 ·마요네즈 통
2018년 이후	월 1~2회		
2019년 상반기	1회		
2019년 하반기	없음		

출처 : 감사실 자체조사

또한 조리원 ●●●는 2007년 입사하여 2018년 4월에 환자에게 제공하기 위한 전처리 음식물 생선 6마리와 부식재료 황설탕을 임의로 외부로 반출하였고, 환자 배식 후 남은 음식물인 밥과 반찬을 월 1회정도 랩으로 싸서 외부로 가져가고, 선택식 제공 후 남은 단무지는 주위 동료의 만류에도 가방에 넣어 가져갔으며, 두유는 폐기하지 않고 개인적으로 사용하는 등 병원 소유 재산의 일부인 부식재료와 음식물을 그 사용목적에 맞지 않게 사용하였다.

이를 종합해볼 때 조리원 ☆☆☆, ■■■■■, ◇◇◇, △△△, ●●●는 주위동료나 ◆◆팀장으로부터 병원 음식물 등 부식재료를 임의 반출하거나 개인적으로 사용하지 않아야 된다는 당부·교육을 받았으나 이를 제대로 숙지하거나 인지하지 않은 상황

에서 병원의 재산인 부식재료 등 음식물을 사적으로 사용하여 「충남대학교병원 임직원 행동강령」 제20조 공용물의 사적사용금지 위반 및 「복무규정」 제4조에 따른 성실의무를 위반하였다.

다만 조리원 ■■■■■은 이미 퇴사한 직원으로 감사실익이 없어 별도로 조사하지 아니하였고, 「복무규정」 제13조에 따른 손해배상은 위 행위로 인해 환자 및 직원이 결과적으로 급식을 받지 못한 것은 아니었고, 위 조리원이 개인적으로 사용한 음식물 양이 크지 않고, 금액을 정량화하기 곤란한 사정을 참고하여 손해배상에 대한 고려는 별도로 하지 않았다.

관련자 주장 및 판단

위 사건 관련자 조리원 4명(☆☆☆,◆◆◆,△△△,●●●)은 모두 이 사건과 관련한 모든 잘못을 인정하고 있고, 깊이 반성하고 있다. 다만, 환자에게 배식 후 남은 음식물은 폐기하여 버리기가 아까워 개인적으로 사용하였다고 주장하고 있다.

징계요구 양정

업무를 부당하게 처리한 위 조리원의 행위는 「복무규정」 제4조(성실의의무)를 위반하였고 「충남대학교병원 임직원 행동강령」 제20조(공용물의 사적 사용·수익 금지)를 준수하지 못한 비위행위로 이는 「인사규정」 제61조(징계사유)에 해당한다.

한편 위 비위행위는 환자 및 직원 급식에 중대한 혼란을 가져오거나, 병원재산에 막대한 손해를 발생시켰다고 단정할 수는 없다고 할 것으로 보아 비위의 정도가 심하지 않다고 보여 진다.

따라서 조리원 ☆☆☆, ◆◆◆는 환자에게 제공 후 남은 음식물에 대해서만 폐기하지 않고 외부로 반출하여 개인적으로 사용하였고 그 행위가 지속·반복적이지 않은 것으로 「인사규정」 제69조(징계의 양정) 기준에 따라 비위의 정도가 약하고 경과실인 경징계(견책)에 해당하고, 조리원 △△△, ●●●는 환자에게 제공하여야 할

음식물과 제공 후 남은 음식물 모두 외부로 반출하여 개인적으로 사용했으며 비교적 지속·반복적으로 이루어진 것으로 「인사규정」 제69조(징계의 양정) 기준에 따라 비위의 정도가 약하고 고의적인 비위행위로 중징계(정직)에 해당한다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 위 비위행위를 한 관련자에게는 「인사규정」의 징계절차에 따라 징계처분 하시고 (중징계-정직, 경징계-견책)
- ② 이러한 비위행위를 효과적으로 관리·감독하지 못한 ◆◆팀장에게 경고하시기 바랍니다. (경고)

[관련자 :	◆◆팀	조리원	□□ O급	△△△	- 중징계(정직)
	◆◆팀	조리원	□□ O급	●●●	- 중징계(정직)
	◆◆팀	조리원	♣♣ O등급	☆☆☆	- 경징계(견책)
	◆◆팀	조리원	□□ O등급	◆◆◆	- 경징계(견책)
	◆◆팀	팀 장	◎◎ O급	▼▼▼	- 경고]